Arglistige Täuschung

Englisches Vertragsrecht | Fraudulent misrepresentation | Beweis und Rechtsfolgen

Eine falsche vorvertragliche Angabe kann den Vertragsschluss veranlassen. Ob sie arglistig war, hängt davon ab, was die erklärende Person zum Zeitpunkt der Angabe wusste oder glaubte. Der deliktsrechtliche Schadensersatzanspruch nach Common Law heißt *deceit*.

1. Derry v Peek (1889) | Warum die Klage des Anlegers scheiterte

Im Prospekt einer Straßenbahngesellschaft stand, sie sei zum Dampfbetrieb berechtigt. Die Zustimmung des Board of Trade stand noch aus und wurde später verweigert. Peek zeichnete Aktien und klagte gegen die Direktoren. Das House of Lords glaubte ihnen, dass sie die Angabe für richtig und die Genehmigung für eine Formsache hielten. Der falsche Prospekt reichte daher für einen Anspruch aus *deceit* nicht aus.

2. Die drei Fallgruppen nach Lord Herschell

Kenntnis der Unrichtigkeit. Der Erklärende weiß, dass seine Angabe falsch ist. Ein Verkäufer behauptet etwa nach einem ablehnenden Bescheid, eine Bescheinigung sei erteilt worden.

Fehlender ehrlicher Glaube. Der Erklärende hält die Angabe selbst nicht für wahr, auch wenn er ihre Unrichtigkeit nicht sicher kennt.

Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit. Dem Erklärenden ist gleichgültig, ob die Angabe zutrifft. Lord Herschell sah darin einen Hinweis darauf, dass der Erklärende selbst nicht an ihre Richtigkeit glaubte.

3. Sorgfalt und Ehrlichkeit getrennt prüfen

Eine unterlassene Prüfung kann fahrlässig sein. Für Arglist kommt es darauf an, was das Versäumnis über die innere Einstellung verrät. Eine kaum plausible Aussage oder das bewusste Meiden deutlicher Warnhinweise kann auf Unehrlichkeit hindeuten. Wer die Angabe ehrlich für wahr hielt, haftet nicht aus *deceit*, selbst wenn der Glaube unvernünftig war.

4. Den maßgeblichen Zeitpunkt belegen

Die klagende Partei muss die Täuschung nach dem zivilrechtlichen Maßstab der überwiegenden Wahrscheinlichkeit beweisen. Vergleichen Sie die Angabe mit damaligen E-Mails, Berichten und Vermerken. Ein zuvor gelesener Warnhinweis wiegt schwer. Ein erst nach Vertragsschluss eingegangener Bericht belegt für sich allein kaum, was vorher bekannt war.

> Legal English | **Deceit** ist das zivilrechtliche Delikt. **Recklessly** bedeutet hier, dass dem Erklärenden die Richtigkeit der Angabe gleichgültig ist.

Veranlassung und Rechtsfolgen

1. Hat die Angabe den Vertragsschluss beeinflusst?

Klären Sie, wie der Empfänger die Angabe verstand und welchen Einfluss sie auf seine Entscheidung hatte. Auch der Preis kann ein Beweggrund gewesen sein. Nach *Hayward v Zurich* sind Zweifel für die Beweiswürdigung erheblich und schließen eine tatsächliche Beeinflussung nicht aus. Für Schadensersatz aus *deceit* ist auch der dadurch verursachte Schaden zu beweisen.

2. Rescission | Rückabwicklung

Ein durch arglistige Täuschung veranlasster Vertrag ist grundsätzlich aufhebbar. Die Rückabwicklung soll die Parteien möglichst in ihre frühere Lage versetzen. Eine Bestätigung nach Entdeckung der Täuschung oder inzwischen entstandene Rechte gutgläubiger Dritter können sie ausschließen. Ein Schadensersatzanspruch aus *deceit* kann auch dann bestehen.

3. Deceit | Ersatz unmittelbar verursachter Schäden

Nach *Smith New Court* ist ein unmittelbar aus dem Geschäft folgender Schaden auch dann ersatzfähig, wenn er nicht vorhersehbar war. Erlangte Vorteile sind anzurechnen und die Regeln zur Schadensminderung zu beachten. Maßgeblich ist die Lage ohne die Täuschung. Kommt es auch zur Rückabwicklung, darf derselbe Schaden nur einmal ausgeglichen werden.

4. Wenn Arglist unbewiesen bleibt | Gesetzliche Ansprüche

Section 2(1) des Misrepresentation Act 1967 kann bei einer zum Vertragsschluss führenden, schadensursächlichen Falschangabe des Vertragspartners einen Ersatzanspruch eröffnen. Zur Entlastung muss der Erklärende vernünftige Gründe für seinen Glauben und den tatsächlichen Glauben bis zum Abschluss nachweisen. Bei einer nicht arglistigen Falschangabe kann das Gericht nach Section 2(2) den Vertrag aufrechterhalten und stattdessen Schadensersatz zusprechen, sofern das Recht zur Rückabwicklung noch besteht. Auch ein ehrlicher, vernünftiger Irrtum kann zur Rückabwicklung führen, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

> Fallprüfung | Prüfen Sie zuerst die irreführende Angabe und ihren Einfluss, dann die Arglist und schließlich die Rechtsfolgen. Auch ohne nachgewiesene Arglist kann Section 2(1) einschlägig sein.

Übungsfall und Quellen

Das Industriekühlaggregat

Ein Lieferant verkauft Aurora Foods für 80.000 Pfund ein gebrauchtes Industriekühlaggregat. Sein Vertriebsleiter schreibt per E-Mail, die erforderliche Betriebsbescheinigung sei bereits erteilt. Eine Bescheinigung war tatsächlich nie erteilt worden. Zuvor hatte er den ablehnenden Bescheid gelesen und intern geschrieben, man solle den Verkauf ohne Hinweis darauf abschließen. Auroras Freigabe nennt die Bescheinigung und den Preis. Das Aggregat war beim Kauf 50.000 Pfund wert. Welche Ansprüche kommen in Betracht?

Musterlösung

Angabe und Kenntnis. Die E-Mail behauptet eine bestehende Tatsache. Bescheid und interne Antwort sprechen dafür, dass der Vertriebsleiter die Unrichtigkeit kannte. Die Nachricht im laufenden Verkauf spricht dafür, dass der Vertriebsleiter Auroras Entscheidung beeinflussen wollte. Die Freigabe belegt, dass die Angabe neben dem Preis eine Rolle spielte.

Rechtsfolgen. Aurora kann vorbehaltlich von Ausschlussgründen Rückabwicklung und Ersatz nachgewiesener Schäden aus *deceit* prüfen. Behält Aurora das Gerät, sind 30.000 Pfund als Differenz zwischen Kaufpreis und Wert ein Ausgangspunkt für die Schadensberechnung. Weitere unmittelbare Verluste sind nachzuweisen. Vorteile und Schadensminderung sind zu berücksichtigen.

> Abwandlung | Der Vertriebsleiter vertraute tatsächlich auf eine veraltete interne Liste und sah den ablehnenden Bescheid nie. Ein ehrlicher Irrtum kann *deceit* ausschließen. Für Section 2(1) ist zu prüfen, ob die Liste vernünftige Gründe für den Glauben bot und ob er bis zum Abschluss fortbestand.

Rechtsprechung und Gesetz

Derry v Peek (1889) 14 App Cas 337, 374 | Arglist

Hayward v Zurich Insurance Co plc [2016] UKSC 48 | Tatsächliche Beeinflussung

Re B (Children) [2008] UKHL 35 | Zivilrechtlicher Beweismaßstab

Smith New Court Securities v Scrimgeour Vickers [1997] AC 254 | Schadensersatz aus Deceit

Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Rückabwicklung und Schadensersatz

Salt v Stratstone Specialist Ltd [2015] EWCA Civ 745 | Ersatz statt Rückabwicklung